

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0519962-56.2019.4.05.8100/CE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOAO BOSCO CASSIANO FORTE

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. APRESENTAÇÃO NA VIA JUDICIAL DE ELEMENTOS DE PROVA ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO QUE NÃO FORAM JUNTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DA TNU. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, conhecer e afetar o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "qual o marco temporal de fixação da data de início do benefício (DIB) nos casos em que o interessado, apesar de reunir os requisitos para a concessão na data do requerimento administrativo (DER), apenas apresenta os elementos de prova essenciais ao reconhecimento do direito na via judicial, quando poderia tê-lo feito antes". Vencido o Juiz Federal Fábio Souza que votava pela não afetação.

Brasília, 27 de maio de 2021.

POLYANA FALCÃO BRITO
Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0519962-56.2019.4.05.8100/CE**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOAO BOSCO CASSIANO FORTE

RELATÓRIO

Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Ceará, que confirmou a sentença de procedência para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, com data de início na data do requerimento administrativo (DIB=DER).

Sustenta o INSS, em suma, que não é possível retroagir a DIB do benefício à data do requerimento administrativo uma vez que a parte interessada somente apresentou os documentos necessários ao reconhecimento do direito na via judicial. Defende que não poderia ser condenado a pagar os atrasados desde o requerimento nos casos em que a decisão administrativa não poderia ter sido outra, à míngua de comprovação do direito ao benefício.

Indica como paradigmas dois julgados oriundos das Turmas Recursais de São Paulo, que em ações de concessão de benefício de pensão por morte fixaram as datas de início do benefício na data da citação e do ajuizamento, sendo que em ambos a justificativa para a não retroação dos atrasados à DER foi a ausência de documentos essenciais no processo administrativo. É o que se infere dos precedentes:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO.

- 1. A r. sentença julgou procedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte ante a comprovação da relação de união estável entre o autor e a segurada falecida, fixando a 11 DIB na citação (21/08/2008)*
- 2. Com efeito, a comprovação de fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor em receber o benefício previdenciário desde a DER, haja vista ter realizado o requerimento administrativo após o prazo de 30 dias do falecimento do segurado instituidor, é do INSS nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.*

3. No caso dos autos, foi juntada cópia integral do Processo Administrativo anexado aos autos em 21/08/2008, no qual a autora foi intimada administrativamente a apresentar documentos a fim de comprovar a união estável, tendo sido indeferido em razão da autarquia federal julgar insuficientes os documentos apresentados pela parte autora.

4. Por ocasião do ajuizamento da ação, a autora apresentou documentos que já existiam e que não haviam sido apresentados na época do requerimento administrativo (fls. 15, 20 e 21 da petição inicial).

5. Dessa forma, tendo em vista que a autora apresentou documentos na via judicial que deixou de apresentá-los na esfera administrativa, não se mostra razoável condenar a autarquia federal ao pagamento do benefício desde a data de entrada do requerimento, ainda mais quando foi facultado à autora a juntada de novos documentos pelo INSS na esfera administrativa, razão pela qual deve ser mantida a data de início do benefício fixada pela r. sentença.

6. Recurso de sentença improvido. (Processo nº 00071783720074036304, 4ª Turma Recursal de São Paulo, Relator Juiz Federal SILVIO CESAR AROUCK GEMAQUE, DJF3 em 10/11/2011)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PENSÃO POR MORTE. INTIMAÇÃO DO INSS VIA ELETÔNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE RECURSAL CERTIFICADA POR SERVIDOR FÉ PÚBLICA **DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA APENAS NA VIA JUDICIAL RETIFICAÇÃO DA DIB PARA A DATA DO AJUIZAMENTO** RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 00010988820114036313, 6ª Turma Recursal de São Paulo, Relator Juiz Federal ROBERTO SANTORO FACCHINI, e-DJF3 em 01/09/2015)

Foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram conclusos com indicação de afetação do processo como representativo da controvérsia pela Secretaria da TNU, haja vista ter sido identificada a existência de múltiplos processos em tramitação nos Juizados Especiais e Turmas Recursais, nos quais está suscitada idêntica controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 12, §1º do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal OU súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

A similitude fático-jurídica e a divergência entre os julgados confrontados parece-me bem demonstrada. Não obstante os presentes autos tenham como pano de fundo a concessão de um benefício de aposentadoria especial - ao passo que os paradigmas versam sobre pensão por morte -, penso que, para a controvérsia que se pretende dirimir, esta diferença de contexto fático não se afigura relevante.

O que se espera do colegiado é que haja manifestação expressa sobre o ônus do INSS de pagar atrasados desde a data do requerimento administrativo em ações de concessão e/ou revisão de benefícios previdenciários em geral quando os elementos de prova necessários à comprovação do direito não tenham sido juntados em sede administrativa, quando poderiam tê-lo sido.

A matéria guarda relação com a interpretação a ser dada à Súmula 33 da TNU, segundo a qual *"Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício."*

Há, por outra, quantidade expressiva de feitos tratando do mesmo tema em tramitação no subsistema dos Juizados Especiais Federais, o que justifica a afetação do julgamento como representativo da controvérsia.

Nesse passo, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, tenho que a questão deva ser afetada como representativa da controvérsia, conforme previsão do artigo 14, VI, do RI/TNU, a fim de que se defina *"qual o marco temporal de fixação da data de início do benefício (DIB) nos casos em que o interessado, apesar de reunir os requisitos para a concessão na data do requerimento administrativo (DER), apenas apresenta os elementos de prova essenciais ao reconhecimento do direito na via judicial, quando poderia tê-lo feito antes"*.

Ante o exposto, voto por conhecer e afetar a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora